

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar la Ley 40/2015: localiza la materia en el mapa, repasa después las reglas clave de cada bloque (requisitos, efectos y prohibiciones), y finalmente comprueba la literalidad en el texto legal. Usa “plazos” solo para memorizar términos que aparecen como PLÁZO en los hechos validados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, ámbito y principios de actuación administrativa	1-4.2	Define el régimen jurídico, el sector público y las Administraciones Públicas. Establece principios de actuación (servicio efectivo, transparencia, proporcionalidad) y reglas para limitar derechos y para comprobar/verificar hechos.
Órganos administrativos: creación, funcionamiento y competencia	5-15	Regula qué es un órgano administrativo, requisitos para crear órganos, dirección por instrucciones y límites. Ordena competencia (irrenunciabilidad, delegación, desconcentración, avocación) y relaciones sobre falta de competencia.
Actuación de órganos colegiados y su organización interna	15-19	Define órganos colegiados, reglas de creación y funcionamiento (convocatoria, quórum, deliberación, votación). Añade Secretario, actas, grabación, certificaciones y derechos de miembros.
Régimen de los procedimientos por abstención/recusación	23-24	Obliga a abstenerse ante causas tasadas (interés personal, parentesco, amistad, intervención como perito/testigo, relación de servicio). Permite recusación, con plazos y sin recurso contra las resoluciones de recusación.
Potestad sancionadora y garantías: infracciones y sanciones	25-31	Condiciona la potestad sancionadora a previsión legal, fija principios (tipicidad, no analogía, compatibilidad con reposición/indemnización) y límites (prohibición de privación de libertad). Incluye prescripción y non bis in ídem.
Responsabilidad patrimonial: indemnización y criterios	32-38	Reconoce derecho a indemnización por lesión por funcionamiento normal o anormal, con exclusiones (fuerza mayor, daños debidos a deber legal) y reglas sobre daño efectivo/individualizado. Incluye responsabilidad concurrente y gestión de la sede electrónica.
Administración electrónica: sedes, identificación, automatización y conservación	38-46 bis	Regula sede electrónica, portal, sellos electrónicos, actuación automatizada y sistemas de firma. Exige almacenamiento electrónico con garantías de integridad, autenticidad, protección y conservación.
Cooperación y convenios: principios, requisitos y extinción	48-53	Permite convenios sin cesión de titularidad de competencia, con memoria justificativa, informes y autorizaciones. Regula perfección, publicación/inscripción, contenidos mínimos y causas de resolución; incluye comunicación al Tribunal de Cuentas cuando procede.
Organización estatal, servicios comunes y sector público institucional	54-55 bis; 56-77; 81-111	Describe organización de la Administración General del Estado (órganos superiores/directivos, servicios comunes y Administración periférica). Regula principios y control del sector público institucional estatal y tipologías (AAI, organismos, agencias estatales).
Convenios de cooperación institucional y tipologías de entidades del sector público institucional	84-140	Define qué integra el sector público institucional (organismos públicos, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos). Establece reglas de organización, transformación/disolución y principios de relaciones interadministrativas.

3. Principios y límites de la actuación administrativa (arts. 1-4.2)

Régimen y principios generales

- La Ley regula bases del régimen jurídico, principios de responsabilidad y potestad sancionadora, y organización de la Administración General del Estado y su sector institucional.

- Las Administraciones Públicas sirven objetividad e intereses generales, con sometimiento pleno a Constitución, Ley y Derecho.

Proporcionalidad y control de la actividad

- Si se limitan derechos o exigen requisitos, debe aplicarse proporcionalidad y elegirse la medida menos restrictiva, motivando necesidad y adecuación.
- Deben evaluarse periódicamente efectos y resultados, y pueden comprobar/verificar/investigar hechos y circunstancias necesarias (con límites de protección de datos).

4. Órganos administrativos, competencia y técnicas de reorganización interna (arts. 5-15; 8-14)

Creación y dirección de órganos

- Son órganos administrativos las unidades con funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación sea preceptiva.
- Crear un órgano exige, al menos: integración/dependencia jerárquica, delimitación de funciones y dotación; no se permite duplicación sin suprimir o restringir competencia.

Competencia: delegación, desconcentración y avocación

- La competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano atribuida; delegación/avocación/otras figuras no alteran titularidad, solo elementos de ejercicio previstos.
- La avocación procede por razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales; se hace por acuerdo motivado y notificado, sin recurso contra el acuerdo.

5. Órganos colegiados: funcionamiento, actas y validez de sesiones (arts. 15-22)

Constitución y deliberación

- Órgano colegiado: creado formalmente y formado por 3 o más personas con funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.
- Para válida constitución se requiere Presidente y Secretario (o suplentes) y al menos la mitad de miembros, presencial o a distancia.

Acuerdos, actas y publicidad mínima

- Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos; en asistencia a distancia se entienden adoptados donde esté la sede o, en su defecto, la presidencia.
- El acta debe levantarla el Secretario con datos obligatorios y puede acompañarse con grabación/certificación de autenticidad e integridad.

6. Abstención y recusación: garantías en la tramitación (arts. 23-24)

Causas tasadas de abstención

- Autoridades y personal deben abstenerse y comunicarlo ante interés personal, parentesco/afinidad, amistad o enemistad, intervención previa como perito/testigo o relación de servicio relevante.
- La no abstención en esos supuestos genera responsabilidad que proceda (sin que la actuación implique necesariamente invalidez).

Recusación: forma y decisión

- Los interesados pueden promover recusación en cualquier momento de la tramitación, por escrito con causa o causas.
- Si el recusado niega la causa, el superior resuelve en 3 días con informes y comprobaciones; no cabe recurso contra estas resoluciones.

7. Potestad sancionadora: tipicidad, límites y prescripción (arts. 25-31)

Principios del ius puniendi administrativo

- La potestad sancionadora exige reconocimiento expreso por norma con rango de Ley y se rige por el procedimiento legal aplicable.
- Solo constituyen infracciones las vulneraciones previstas como tales por Ley; clasificación en leves, graves y muy graves.

Garantías en sanciones: no bis in ídem y plazos

- No se pueden sancionar hechos ya penal o administrativamente sancionados si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento; y las disposiciones definidoras no admiten analogía.
- Prescripción: infracciones muy graves a 3 años, graves a 2 y leves a 6 meses; en sanciones, muy graves a 3, graves a 2 y leves a 1.

8. Responsabilidad patrimonial y administración electrónica como soporte (arts. 32-46 bis)

Indemnización: cuándo procede y cuándo no

- Hay derecho a indemnización por lesión consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, pero no procede por fuerza mayor o daños con deber jurídico de soportar.
- El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado; la anulación de actos no presupone por sí misma indemnización.

Sedes, firmas, automatización y conservación electrónica

- Sede electrónica: dirección disponible para ciudadanos; su establecimiento conlleva responsabilidad del titular por integridad, veracidad y actualización. Los sellos identifican la Administración respecto de información publicada como propia.
- Actuación automatizada requiere órgano competente para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control; documentos y actos deben conservarse en soportes electrónicos con seguridad y posibilidad de acceso.

9. Convenios y cooperación interadministrativa: requisitos y efectos (arts. 48-53; 140-157)

Convenios: límites a la titularidad y perfección

- Los convenios se suscriben sin cesión de titularidad de competencia. Deben mejorar eficiencia, facilitar uso conjunto de medios y respetar estabilidad presupuestaria y sostenibilidad.
- Se perfeccionan por consentimiento de las partes y (si es AGE u otros supuestos previstos) se vuelven eficaces tras inscripción en el Registro Electrónico estatal y publicación en BOE en plazo.

Extinción y control externo asociado a cuantías

- Los convenios se extinguen por cumplimiento del objeto o por causas de resolución (plazo sin prórroga, acuerdo unánime, incumplimiento, decisión judicial o causas previstas).
- Convenios con compromisos económicos > 600.000 euros: remisión electrónica al Tribunal de Cuentas/órgano externo de fiscalización en 3 meses.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Recusación: resolución del superior	3 días	24.4
Convenios: remisión al Tribunal de Cuentas/órgano externo	3 meses	53
Convenios AGE: inscripción en registro electrónico estatal para eficacia	5 días hábiles desde su formalización	48.8
Convenios AGE: publicación en BOE	10 días hábiles desde su formalización	48.8
Convenios: informes de servicio jurídico e informes preceptivos (AGE)	7 días hábiles	50.2.a; 50.2.b; 50.2.c

11. Diferencias y puntos de confusión

12. Cierre de repaso

Cuando detectes un tema en el mapa, contrasta siempre en el texto legal los elementos de garantía (proporcionalidad, tipicidad, abstención/recusación, responsabilidad e indemnización) y los efectos (qué se considera dictado por quién, qué produce invalidez o qué no). Así evitas confusiones típicas en examen.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.